

房地产经纪服务收费问题探讨

中山大学岭南学院房地产咨询研究中心 廖俊平 黄茂标

一、引言

随着我国房地产业的迅猛发展,房地产经纪人应运而生。通过提供关于房地产交易机会的信息服务,为交易方牵线搭桥撮合交易,房地产经纪人极大地促进了房地产市场的繁荣。但与此同时,人们似乎还没有意识到房地产经纪人在市场经济中的重要地位和作用,社会上对房地产经纪服务收费问题的看法便反映了这一点。

于是,我们看到:客户从房地产经纪人处了解到房源后,就甩掉经纪人,私下与业主交易,以逃避支付经纪服务费;业主做广告,声称有房出租或出售的同时,经常会注明“中介免谈”或“谢绝中介”字样。

2000年,由建设部等部门组织了全国百家房地产开发企业、百家房地产中介机构承诺销售“放心房”、提供“放心中介”活动,其中中介机构承诺的条款之一便是“保证不成交不收中介服务费”,实际是承诺不成交便不收看房费。

上述种种现象的焦点实际上是房地产经纪服务收费问题。因此,本文试图运用交易成本理论并结合供求弹性理论,对房地产经纪服务收费问题进行初步的探讨,并集中分析经纪人收取看房费、双向收费、赚取差价、收费额度等当前争议较多的热点问题。希望能为这些问题的回答提供一定的理论依据;或者说,希望在面对这些问题时,不是单纯从个人好恶出发随意给出答案,而是在某种理论的指导下来解答问题。当然,这绝不是说本文所给出的就是标准答案。事实上,本文仅仅是一种尝试,尝试用某种经济学理论来分析、解答上述问题而已。

二、房地产经纪服务费与交易成本

新制度经济学使我们认识到,交易成本也是现实经济运行中的一个约束变量,而且是一个非常重要的约束变量。

所谓交易成本,用经济学家平乔维奇的话来说,便

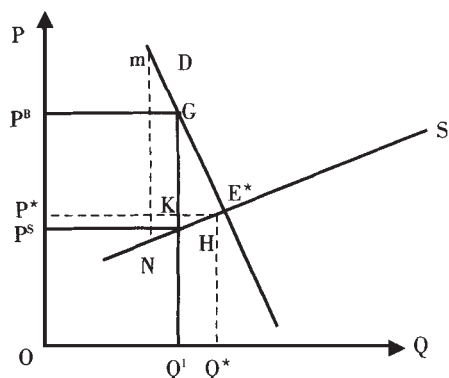
是产权从一个经济主体向另一个主体转移过程中所有需要花费的资源的成本。包括用于搜寻关于交易机会的信息、洽谈交易、监督交易履行的成本等等。

市场经济是契约经济,所有的市场交易都可看作是一种契约关系:买方和卖方在市场上搜寻关于交易机会的信息,自由地选择缔约对象,然后自主地签订买卖契约并执行契约,从而完成市场交易过程。相应的,交易成本也就表现为买卖双方在这个搜寻——签约——履约的过程中所付出的各种价外费用。“价外费用”便意味着买方所付出的价钱并不等于卖方所得到的价钱,而是存在一个差额,这个差额便是交易成本。

一方面,交易成本是市场机制运行所付出的代价,是社会资源的损失,它所导致的一个直接后果是,市场交易范围缩小,市场成交量减少,过高的交易成本甚至使得交易无法进行。所以人们总是力求采取各种措施来降低交易成本,以提高市场运作的效率。另一方面,交易成本总是存在的,有经济学家形象地比喻道,一个没有交易成本的世界,就好比没有摩擦力的自然界一样,是不可想象的。这也就意味着我们只能是“降低”而非“消灭”交易成本。

显然,房地产经纪服务收费是房地产市场的交易成本之一。房地产市场上的交易成本还包括律师费、公证费、政府所收取的各种税费等;此外,还有一些以非货币形式表现出来的成本,如交易方搜寻关于交易机会所花的时间、精力等,都是房地产市场交易成本的组成部分。),是交易方搜寻交易机会信息所需付出的成本。我们可通过图形将其直观反映出来。如下图:

房地产市场的供求关系如图所示。不存在包括经纪服务收费在内的交易成本时,市场均衡点为 $E^*(Q^*, P^*)$, 买方所付出的价钱与卖方所得到的价钱是相等的,均为 P^* 。由于要支付房地产经纪服务费,买方所付出的价钱变为 P^B ,而卖方所得到的价钱变为 P^S ,其差额部分 $GH (P^B - P^S)$ 便为经纪服务费。另外,我们从图上



(图一)

还可分析买方和卖方各自付出的经纪服务费：K 点把 GH 分成 GK 和 KH 两段，其中 GK ($P^B - P^*$) 为买方的所付的经纪服务费，它反映了买方所付出的价钱 P^B 高于均衡价格 P^* ；KH ($P^* - P^S$) 为卖方所付的经纪服务费，它反映了卖方所得到的价钱比均衡价格 P^* 要低。

三、关于房地产经纪服务收费的几个问题

1. 经纪服务收费的上限与下限

1) 经纪服务收费的上限

房地产经纪人当然希望尽可能多地收取服务费，但是交易方所愿意支付的经纪服务费是有一个最高额度的，这个最高额度便是房地产经纪人收取服务费的上限。如何来衡量这个上限呢？我们首先要明白，交易方之所以甘愿为经纪服务支付一笔费用，是因为如果没有房地产经纪人，交易方同样需要付出成本才能获得关于交易机会的信息，如亲自搜寻信息所付出的时间、精力、金钱等。所以，交易方亲自搜寻信息所付出的成本，可用来衡量经纪服务收费的上限。只有当后者小于前者时，交易方才愿意接受经纪服务；两者相等时，接受经纪服务与亲自搜寻信息对交易方是无差别的。

2) 经纪服务收费的下限

对于交易方而言，在服务质量得到保证的前提下，当然希望尽可能少的支付经纪服务费。但房产经纪人所能接受的经纪服务费有一个最低的额度，也就是经纪服务收费同样存在一个下限。这个下限可用经纪人提供经纪服务的成本来衡量。明显，如果收取的服务费比成本还要低，经纪人就不会提供经纪服务。

3) 适度的经纪服务收费对经纪人和交易都有好处

房地产经纪人希望收取尽可能多的服务费以增加收入，但收入必然随服务费的提高而增加吗？答案是否定的。例如，当经纪人按成交价格总额的一定比率计收服务费时，并不意味着计收比率越高收入越高。可模仿著名的拉弗曲线——拉弗是美国供给学派的代表人物之一，主张通过减税来刺激经济的增长。其所作的一条反映税率与财政收入的变动关系的曲线，形状与图二相类似，只不过横坐标代表税率，而纵坐标代表政府的财政收入，被人们称为“拉弗曲线”。通过图形来对此进

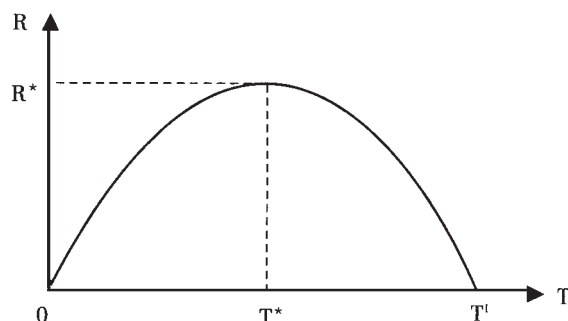
行直观的说明：

如图二所示，横坐标 T 表示计收比率，纵坐标 R 表示收入。本图直观反映出收入与计收比率的变动关系：如果计收比率低于 T^* ，经纪人的收入将随 T 的提高而增加，并在 T^* 处收入达到最高，为 R^* ，但在比率达到 T^* 后，若继续提高计收比率，收入便会开始减少，在比率高达 T^1 时，经纪人的收入降为零。它表明，经纪人的收入有可能随着计收比率的提高反而减少，如，在比率达到 T^* 后，随着 T 越来越高，就会有越来越多的交易方从其它途径而非经纪人处获取关于交易机会的信息（ T^* 至 T^1 段，经纪人收入逐渐减少），直到经纪服务收费之高超出了所有交易方的承受范围，以至于不再有交易方接受经纪服务，经纪人的收入变为零（ T^1 点）。

同样地，交易方希望支付尽可能少的经纪服务费以减少支出。但这并不意味着经纪服务费越少，就越符合其利益。如前所述，若经纪服务费之低，已到了不能补偿经纪人提供经纪服务的成本时，就没有经纪人愿意提供经纪服务。也就意味着交易方只能亲自搜寻关于交易机会的信息了，而由于规模经济优势与专业化分工所带来的效益，房地产经纪人搜寻信息的成本要远比交易方分散的搜寻信息的成本低——这正是房地产经纪人对房地产市场乃至整个社会的贡献。降低了交易成本，也使得其在以低于交易方亲自搜寻信息所花费的成本的价格提供经纪服务时，仍能获得利润。也就是说，交易方所付出的成本将比经纪服务费高得多。从图一来看便是，若没有经纪人提供经纪服务，交易方固然无需支付服务费 GH，但其亲自搜寻信息所付的成本只会比 GH 更高，如 MN。所以，适度的经纪服务收费对交易方与经纪人均有利。

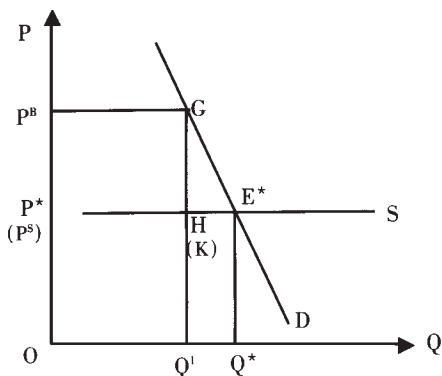
2. 双向收费

双向收费，无非是指一笔交易的经纪服务费由交易双方分摊。分摊的比例取决于供给的价格弹性与需求的价格弹性两者大小关系。一般而言，弹性越大则承担的比例就越小。极端的情况是，弹性为无穷大的一方承担的比例为零，亦即全部的经纪服务费将由对方承担，此时便是单向收费了。反映在图形上 K 点的位置的



(图二)

变化,如果供给的价格弹性等于需求的价格弹性,那么K为GH的中点,经纪服务费由供求双方均等承担;如果供给的价格弹性大于需求的价格弹性,那么 $GK > KH$,需求方的所付的经纪服务费高于供给方所付的经纪服务费(图一便为此种情形);反之亦然。对于极端的情况,如供给的价格弹性为无穷大,那么K点与H点重合,需求方将支付全部的经纪服务费。当前较为普遍的情形是,由于供出租、出售的房源较少,供不应求,房地产经纪人为争取房源,对业主委托出租、出售房子实行免费登记,一般也只向需求方收取经纪服务费。它实际表明了供给的价格弹性是如此之大,以至于供给方无需支付经纪服务费。如下图:



(图三)

图形各字母含义与图一相同,只是因供给的价格弹性无穷大,使得 $P^B = P^*$,K点与H点重合, $GK = GH$,亦即需求方支付所有的经纪服务费(单向收费)。近年来,随着二手房供给量的增多,供给的价格弹性开始呈下降趋势。很自然的,房地产经纪人可以向业主收取一定的经纪服务费,这就出现了所谓的双向收费问题(图形与图一相类似)。不少人包括一些地方政府部门,却认为这是中介违规问题。而实际上,如同我们前面分析的,由单向收费到双向收费,仅仅是反映了房地产市场二手房市场供给量增多、供给的价格弹性有所下降这样一个事实。这并不是一件坏事。

3. 看房费

经纪人带客户看房,客户支付看房费。这本来是很正常的一件事情,不应该有什么疑问的。要知道,经纪人最根本的一项服务便是提供关于交易机会的信息,带客户看房,就是提供了这样的信息服务。难道客户不应该为其所享受的信息服务支付服务费(看房费,当然也可以是其它名称)?很难认为“不成交”可作为不支付看房费的正当理由。因为不管成不成交,客户在事实上享受了经纪人提供的信息服务。“保证成交”并不是经纪服务的必要内容(除非事先作了约定,相信也不会有经纪人接受这样的约定),甚至可以说是超出了经纪服务的范畴。就好比一家企业为获得风险资本,委托一投资咨询公司拟定商业计划书,并不能以没引来风险资本为由拒绝付报酬给该投资咨询公司。所以说经纪人

收取看房费是合理的行为,但应与下者相区别:经纪人以赚取看房费为目的,故意提供手续不全或依法不能出租、出售的房屋,或与房主恶意串通提供本不打算出租、出售的房屋,欺骗消费者。在此种情形下,客户可拒绝支付看房费。但不付看房费的理由并不是“不成交”,而是经纪人提供的信息不实。事实上,我们如果看“百家房地产中介机构承诺提供‘放心中介’联合宣言”的说明部分,便会知道,所谓“不成交不收取中介服务费”主要针对的也正是中介提供虚假信息欺骗消费者的行为。

4. 差价

这两种情形:一是房地产经纪人受业主委托卖房,业主报一个底价,经纪人若以高于底价的价格出售,则高于底价部分就归经纪人所有,充作服务费,业主不再另付服务费。此时,差价纯粹是一种房地产经纪人计收服务费的方式。有些地方,如台湾便存在此种方式。二是房地产经纪人为了赚取更多的收入,而试图在收取经纪服务费的基础上再取得差价收入。为达到这一目的,经纪人在中介过程中往往会滋生坑害业主、欺诈客户等不法行为,这才是导致人们对经纪人赚取差价收入不满的主要原因。但应对此作进一步的分析,为什么经纪人会这样做?是因为经纪人在经济利益的驱动下不顾交易方(业主、客户)利益?还是因为交易方(业主、客户)支付服务费过低不足补偿经纪服务成本,或虽足以补偿成本但无法让经纪人获得合理的利润,经纪人不得已而为之(借差价来实现合理利润)?如果是前者,经纪服务费无疑是过高了,经纪人应认识到:收取过高的服务费最终会损害自身利益。如果是后者,交易方就应意识到:支付过低的服务费到头来吃亏的还是自己。如同我们前面所作的分析一样,经纪服务收费是有上下限的,只有适度的服务费才符合经纪人的利益,也只有适度的服务费才符合交易方的利益。

四、结束语:正确认识房地产经纪人在市场经济中的地位和作用

房地产经纪人是房地产市场发育的必然产物,也是一个繁荣的房地产市场不可缺少的组成部分。凭借规模经济优势及分工专业化所带来的效益,房地产经纪人提供的经纪服务减少了房地产市场的交易成本,促进了房地产市场更有效率地运转。经纪服务费是对经纪人劳动的报酬,交易方应该就其所享受的经纪服务向经纪人支付合理服务费。因为如果没有经纪人的服务,交易方一样要付出成本才能获得关于交易机会的信息,而且这一成本将比经纪服务费更高。这同时也意味着经纪人收取的服务费不应比交易方通过其它途径(如亲自搜寻)获得信息的成本高,否则,经纪人便失去了存在的必要性。

马志刚/责任编辑

刊头照片 王毓德摄)